

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 926/2536

นางทัน สารุพันธ์

โจทก์

นางสงค์ บุญยันธ์

จำเลย

นางพัน สารุพันธ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดี มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทโจทก์ฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วจึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยก่อนที่จะมีการแก้ไข กฎหมาย คดีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 96)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาททั้งหมดเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องให้เพิกถอน น.ส.3 ก. ของจำเลย จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งานเศษ ในส่วนที่ทับบริเวณที่ดิน น.ส.3 ก. ของโจทก์ และให้ชำระค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาทแก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 93)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 200,000 บาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2534 โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 3 มีนาคม 2536 ภายหลังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ ใช้บังคับแล้วจึงต้องพิจารณาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ จะใช้กฎหมายในขณะยื่นคำฟ้องไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 200,000 บาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2534 โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 3 มีนาคม 2536 ภายหลังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ ใช้บังคับแล้วจึงต้องพิจารณาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ จะใช้กฎหมายในขณะยื่นคำฟ้องไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ